

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR

PUERTO RICO AGGREGATES COMPANY, INC.

DEMANDANTE,

v.

AGGREGATE, INC.; XAVIER ZEQUEIRA, INC.; MUNICIPIO DE CAROLINA; JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO; OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS; ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

DEMANDADOS

CIVIL NÚM. CA2026CV00700

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL ARTICULO 14.1 DE LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009

OPOSICION A SOLICITUD DE PARALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada, XAVIER ZEQUEIRA, INC. (en adelante “XZI”), por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente

EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. El 27 de febrero de 2026, enmendado el 9 de marzo de 2026, la demandante presentó demanda sobre injunction estatutario a tenor con el Artículo 14.1 de la Ley número 161 del 1 de diciembre de 2009. (SUMAC Exp. 1 y 6)
2. En su recurso, la parte promovente solicitó de este Ilustre Foro que ordene la paralización inmediata de las actividades de remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho comercial de material de la corteza terrestre realizadas por Aggregate en la Finca Zequeira.
3. Considerando la naturaleza extraordinaria del recurso, este Honorable Tribunal oportunamente señaló la Vista de injunction preliminar para el 26 de marzo de 2026. (SUMAC Exp. 2)
4. La noche antes de la vista, a las 9:16pm, en virtud de que OGPe válidamente había emitido la renovación de los permisos en controversia, la parte demandante radicó moción solicitando se deje sin efecto el señalamiento de injunction preliminar y se decrete la “paralización de los procedimientos”, manteniendo este Ilustre Foro jurisdicción sobre la materia para atender cualquier controversia que podría subsistir

luego de que la demandante agote el trámite administrativo de revisión. (SUMAC Exp. 26)

5. La parte demandante no citó disposición legal alguna que sustente y/o justifique su solicitud de paralización.

6. Así las cosas, el 26 de marzo de 2026, la parte compareciente radicó moción de desestimación. (SUMAC Exp. 27)

7. Se afirmó en la solicitud de desestimación que, conforme a las alegaciones de la demanda, no surgía alegación, reclamación y/o remedio oponible en contra de la parte compareciente.

8. Se expresó además que, tomando como ciertas la alegaciones de la demanda, la parte demandante acudía a este Honorable Tribunal con las manos sucias y de mala fe, al haber afirmado ser parte de un contrato de arrendamiento, incluido con la demanda, mediante el cual se obligaba a cooperar precisamente con mantener los permisos requeridos para la operación ahí contemplada vigentes.

9. La vista sobre injunction preliminar fue celebrada el pasado 26 de marzo de 2026, a los efectos de discutir la solicitud de paralización radicada por la parte demandante.

10. Durante la vista, todos los codemandados, incluyendo la Oficina de Gerencia de Permisos ("OGPe"), Municipio de Carolina y la Junta de Planificación se opusieron a la solicitud de la parte demandante de paralizar los procedimientos, por ser improcedente en derecho y solicitaron la desestimación del recurso.

11. La demandante por su lado argumentó, en síntesis, que procedía la paralización meramente ante la posibilidad de que dicha parte lograra impugnar mediante recurso de revisión en el foro administrativo los permisos válidamente expedidos por OGPe a favor de la codemandada Aggregate, Inc.

12. En esencia y según surge del récord judicial, la parte demandante admitió que radicó el presente recurso extraordinario para paralizar la obra en la Finca Zequeira a sabiendas y paralelo al trámite administrativo pendiente sobre renovación de permisos que llevaba Aggregate Inc., en el cual se encontraba activamente participando para oponerse y dilatar su expedición.

13. Emitidos los permisos, a pesar de su participación y oposición basada en los mismos argumentos del presente recurso, ahora pretende que su injunction estatutario se ponga en pausa mientras intenta impugnarlos, en craso incumplimiento de sus obligaciones contractuales que surgen del contrato que la propia demandante unió al expediente judicial.

14. La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, (Ley Núm. 161-2009), fue aprobada a los fines de reformar y transformar el sistema de obtención de permisos. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., 2024 TSPR 113, 214 DPR (2024); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).

15. El estatuto permite que cualquier persona que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse adversamente afectado¹, pueda presentar una solicitud de recurso extraordinario ante el Tribunal de Primera Instancia para solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra o usos no autorizados, la demolición de obras, entre otros remedios. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra.

16. A esos efectos, el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 (23 LPRA sec. 9024 [*34]), dispone, en lo pertinente, que:

“La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o **cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado** o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

...

¹ Reiteramos que de la demanda no surge cual es el interés personal o propietario que pudiese verse adversamente afectado.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

...” (Énfasis Nuestro)

17. La Ley estableció un procedimiento especial y extraordinario conocido como *injunction estatutario* caracterizado por ser “un mecanismo estatuario, independiente, sumario y limitado” cuyo propósito se limita a “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación” . Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.P.E. v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990).

18. En cuanto a su trámite, en Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra, nuestro Honorable Tribunal Supremo reiteró:

“De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil, supra, **todos los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de naturaleza especial** (que no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil, supra) **“se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente”** y se aplicarán las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no resulte incompatible, ni esté en conflicto con dichos estatutos. Regla 53 de Procedimiento Civil, supra.” (Énfasis Nuestro).

19. De una mera lectura del estatuto invocado por la demandante en la presente causa de acción, vemos que se requiere del Tribunal que celebre la correspondiente vista en termino no mayor de 10 días naturales desde la presentación del recurso y que se dicte sentencia en término no mayor de 20 días naturales desde la celebración de la vista.

20. El trámite prescrito en el referido estatuto no provee para una paralización por termino indefinido en lo que la parte promovente pueda, quizás, configurar una situación que posiblemente le afecte un interés propietario que amerite la radicación de un injunction estatutario bajo el Artículo 14.1, supra.

21. Demás esta decir que las Reglas de Procedimiento Civil tampoco proveen para la paralización de una causa de acción, cuando no existe una reclamación que justifique la concesión de un remedio, no es justiciable y/o es académica, hasta tanto, quizás, se configure la misma en una fecha futura incierta.

22. Habiendo admitido la parte demandante que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una renovación de los Permisos objeto de controversia, los cuales conllevan una presunción de **legalidad, validez y cumplimiento**, sin la existencia de alegación alguna sobre fraude, dolo o engaño en su expedición, el presente recurso es a todas luces académico, carece de justiciabilidad y procede, conforme a derecho, su desestimación.

23. "[E]l principio de justiciabilidad como autolimitación del ejercicio del poder judicial responde en gran medida al papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de gobierno". Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 571 (2010).

24. De igual forma, cuando un tribunal atiende un planteamiento de academicidad, como en el presente caso, nuestro sistema de derecho le impone la obligación de desestimar el recurso si de los hechos o del derecho aplicable surge que las circunstancias han variado de tal forma, que no existe una controversia vigente entre partes adversas que amerite su intervención. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969, 974 (2010)

25. Ciertamente en el presente caso la demandante ha expresado que se propone solicitar revisión administrativa de los permisos válidamente expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), razón por la cual, conforme a la propia admisión de la demandante, este Ilustre Foro no tiene remedio que proveer.

26. De igual forma, el propio proceso administrativo provee que una parte adversamente afectada por una resolución o actuación final de una agencia, luego del recurso de revisión administrativa, tiene como único remedio el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, fortaleciéndose el argumento que este Honorable Foro simple y respetuosamente no tiene remedio que proveer.

27. Mantener a los codemandados bajo la jurisdicción de este Tribunal en el presente recurso extraordinario, mientras la demandante agota remedios administrativos y/o posibles apelaciones posteriores, es una pretensión a todas luces temeraria, contumaz, onerosa, opresiva y contraria a derecho.

28. En nuestra moción de desestimación, cuyos argumentos incorporamos a la presente por referencia, esbozamos que la parte demandante incluyó al compareciente, Xavier Zequeira, Inc., sin realizar alegación que justificase tal inclusión y sin solicitar remedio claro oponible y/o justificado en derecho.

29. De una mera lectura del injunction surge con meridiana claridad que la acción en contra de la parte compareciente es temeraria, carece de causa, mérito y razonabilidad, en adición a haber sido presentada con la única intención de paralizar la obra en la Finca Zequeira sin fundamento en ley.

30. Tal inclusión tampoco pudo ser justificada durante la argumentación de la demandante en la vista celebrada, quien en un inicio alegó que fuimos incluidos por haber suscrito el contrato de arrendamiento y/o por ser titular registral de la Finca Zequeira, reconociendo entonces que no éramos parte indispensable, dándonos la opción de no estar como parte – si no queremos – y, hasta dar indicios de allanarse a la desestimación, para luego argumentar que no procedía la desestimación por que tenían que verificar el expediente y nuestra moción de desestimación dado que, tal vez, se justificaba nuestra inclusión porque uno de los permisos que interesaban impugnar en el foro administrativo quizás estaba siendo gestionado por la parte compareciente.

31. Ciertamente la Regla 9.1 de Procedimiento Civil requiere que todo escrito este bien fundado en hecho y derecho, luego de una investigación razonable realizada antes de formular la alegación, **no después de radicado un injunction estatutario**, por lo que la demandante ha actuado de manera contumaz y temeraria al incluir a Xavier Zequeira Inc. como demandado sin justificación y sin existir, bajo circunstancia alguna y aun tomando como ciertas todas las alegaciones de la demanda, un remedio oponible en derecho en contra de la compareciente a tenor con el Artículo 14.1, supra.

32. A los efectos de disuadir actuaciones como la anterior y, en adición a los honorarios de abogados requeridos por temeridad, el propio Artículo 14.1, supra, dispone en lo pertinente:

“ ...

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes

asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello...” (Énfasis Nuestro)

33. No existiendo disposición en nuestro ordenamiento jurídico que permita la paralización de un procedimiento especial y extraordinario hasta tanto, *pueda ser*, se configure una causa de acción futura que amerite la concesión de un remedio, la parte compareciente se opone a la solicitud de paralización, reitera su solicitud de desestimación y reitera su solicitud de que se le imponga a la demandante el pago de honorarios de abogado por temeridad y los incurridos en su defensa, conforme exige el Artículo 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (23 L.P.R.A. §9024).

EN MERITO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal declare **CON LUGAR** la presente moción, deniegue la solicitud de paralización y, en su consecuencia, dicte sentencia archivando la solicitud de injunction , condenando a su vez a la demandante al pago de honorarios de abogado incurridos conforme dispone el Artículo 14.1, supra., así como cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico.

En San Juan, Puerto Rico a 16 de abril de 2026.

FERNANDEZ CHIQUES, LLC

PO Box 9749

San Juan, PR 00908

Tel. (787) 722-3040

f/FRANCISCO FERNANDEZ CHIQUES

RUA 12826

E-mail: ffc@ffclaw.com